

内 形
容 式
() ()

內閣抄出調補陝甘總督閩浙總督楊福
建台灣巡撫劉奏台灣命盜以及刑名題
奏咨各案刻定界限一摺議奏事

文 件 號 碼

31902

1

文 件 種 類

抄	正	內
本	本	稿

類 分

刑部謹

奏為遵

議奏事內因抄出調補陝甘總督廣浙總督稿

福建台灣巡檢劉奏台灣

命盜以及刑名題奏咨各案登定界限一摺光緒十四年六月十一日奉

部議奏欽此該臣等謹以據請補陝甘總督楊等奏稱切查台

有案內接准部農全台刑名案件仍歸台灣道管理惟命盜等案應由立

一、新紋監候應入秋審及進行咨部案件是否由該道審甚詳解台灣巡

別題奏咨部核要應令妥議奏明辦理等因蒙查台灣命盜等案向批

一
決監候罪名向係台灣道審批解由福建按察使詳解福建巡撫甚

入秋審新紋人犯由按察使核案分批實緩評
督同

審錄覈核定批於五月內具題到部至尋常遣軍流配及命案批

力庸解省由道審批移司詳請咨部核覆其命案遣軍流犯仍照例

由此向來辦理章程也今台灣改設行省而台灣道本兼按察使衛

各自立統爲管理且復添設按司獄一官體制與按察使相仿即屬

刑名總匯所有台灣三府一州所屬縣審辦命盜及刑名各案向批凌遲
斬絞立決監候及一切遣軍流徒在行題咨案件在請悉由台灣道審批
解勘者即詳解台灣巡撫勘審分別題奏應核咨者即詳由巡撫咨部核
以一事權至前項題奏咨各案請俟此次奏明接准部票之日遵照新章由
台灣巡撫未准部票以前應仍暫循其舊其應入秋審斬絞監候及舊有秋審
在行要審人犯請以光緒十五年為始由台灣道照例批詳惟台灣巡撫係
新設案卷不全須逐件赴福建有城抄錄秋鞫大典後實最緊要批請暫
行變通辦理每年由臣銘傳查明應勘人犯先期行造冊分解台北府城臣
督同藩司勘審錄供咨送督臣會核批定實後分咨福建按察使造冊附
於福建秋審冊後會銜具題以昭詳慎俟台灣省城衙署造成抄案有全再
行奏請由台辦理等因具

查台灣命盜等案向批斬絞立決監候罪名□係台灣道審批解由福
使詳解巡撫勘審具題其應入秋審斬絞人犯由按察使核案分以
批徒人犯毋庸解省由道審批移司詳清咨部核奏其命案內遣軍流
司要屬係遵循定例辦理嗣于光緒十二年间據該督等奏台灣改
以內經臣部會奏以福建台灣道向兼按察使銜兼管刑名所有全
事件自應仍照該道管理惟命盜等案向批立決並斬絞監候應入
行咨部案件是否由該道審勘詳解台灣巡撫分別題奏咨部核
文該奏以辦理等因在案茲據該督等以台灣命盜及刑名題奏咨
人界限聲稱台灣道本兼按察使銜請將全台刑名統歸管理并將

依議欽此

秋審人犯暫行變通辦理等因具奏臣等要加詳核係為責有攸及及慎重
 秋謝大典起見在如該督等所奏台灣三府一州所屬所屬審辦命盜及刑
 名各案向批凌遲斬絞立決監候及一切違軍流徒應行題咨案行悉由台
 灣道審批並解勘者即詳解台灣巡撫勘審分別題奏應核咨者詳由巡撫
 咨部核覆至前項題奏咨各案應令該督等俟此次接准部票之日遵照新
 章由台辦理未准部票以前應仍暫循舊章其應入秋審斬絞監候及舊章
 秋審應行覆審人犯亦應將所奏自光緒十五年為始由台灣道照例批詳
 惟台灣巡撫係新設案卷不全秋謝大典後實最同緊要批語暫行變通辦
 理每年內台務按臣查明應勘人犯先期行通造冊分解台北府城按臣即
 督同藩司勘審錄供咨送督臣會核批定實後分發福建按察使造冊附於
 福建秋審冊後會銜具題庶幾照評慎候台灣省城衙署造成抄案有全即
 由該督等奏請由台辦理以符定制如蒙
 臣等部行文該督等遵照辦理等因光緒十四年七月十二日具奏